FUNZIONE LEGISLATIVA

LEGGI ORDINARIE

Iter legislativo: fasi

- **1. Iniziativa legislativa**
- **2. Discussione e approvazione**
- **3. Promulgazione**
- **4. Pubblicazione**
- **5. Entrata in vigore**

1. Iniziativa legislativa

- **L'INIZIATIVA LEGISLATIVA** è la facoltà di presentare a uno dei due rami del Parlamento una proposta di legge.
- Tale facoltà viene attribuita dall'articolo 71 della Costituzione ai soggetti seguenti:
- **Governo:** disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri
- **Ciascun parlamentare**
- Iniziativa legislativa Popolare: 50.000 elettori
- **Consigli Regionali**
- **CNEL**

2. Discussione e approvazione

In ciascuna camera il testo:

- **viene esaminato nella commissione competente per materia (commissione in sede referente)**
- **La commissione fa una Relazione all'Aula**
- **Il progetto di legge viene discusso in aula**
- **Discussione e votazione dei singoli articoli ed degli emendamenti**
- **Votazione finale dell'intero testo a maggioranza semplice**
- **Il testo identico deve essere approvato da parte di entrambe le Camere altrimenti (se sono approvati emendamenti) la legge torna all'altra Camera per una nuova approvazione**

Procedimento decentrato

- Il progetto di legge viene affidato ad una commissione (**IN SEDE DELIBERANTE**) che lo approva senza poi passare per l'intera assemblea ma inviandolo direttamente all'altra camera

- Più raramente si parla di procedimento in **SEDE REDIGENTE** quando l'intera assemblea affida alla commissione competente l'approvazione dei singoli articoli riservando a sé solo la votazione finale

emendamenti

Quando le Camere hanno approvato lo stesso testo, il progetto diviene legge.

-Se la seconda Camera lo approva con qualche modifica (EMENDAMENTO), il progetto torna alla prima Camera per l'approvazione delle modifiche.

-Spesso un progetto passa più volte da una Camera all'altra (NAVETTA o SPOLA) prima di arrivare al testo definitivo.

-Le due Camere <u>DEVONO APPROVARE UN PROGETTO DI LEGGE CON LO STESSO TESTO.</u>

Se una Camera potesse modificare unilateralmente un progetto di legge, non si potrebbe parlare di BICAMERALISMO PERFETTO.

3. promulgazione

Da parte Presidente della Rep. entro 30 gg. dall'approvazione

- **Il P.d.R. può rifiutare la promulgazione rinviando la legge alle Camere per una nuova approvazione (veto sospensivo)**
- **Se le camere la riapprovano, il P.d.R. è costretto a promulgarla**

4. pubblicazione

- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

5. Entrata in vigore

La legge entra in vigore (diventa obbligatoria) in genere dopo 15 giorni dalla pubblicazione (vacatio legis)

Iter legis costituzionale

- ***PROCEDIMENTO***
- **• Doppia approvazione da parte di ciascuna camera ad intervallo di almeno 3 mesi**
- **• Nella seconda approvazione se si ottiene la maggioranza qualificata (ossia i 2/3 degli aventi diritto al voto) la legge è approvata**
- **• Se si raggiunge la maggioranza assoluta si può chiedere un referendum confermativo**
- **• In questo caso se vincono i SI al referendum la legge cost. è approvata**